

DOSSIER AVOCAT · validation juridique

RGPD · ENTREPRISE

DPA — Accords de Traitement (Art. 28 RGPD) [MODÈLE INTERNE]

Document interne — validation juridique requise avant diffusion ou signature · Généré le 15 août 2026

⚠ **Document indicatif.** Contenu produit par l'équipe produit à titre préparatoire ; il ne constitue pas un avis juridique. Seules les versions publiées in-app après validation avocat et complétion des données éditeur font foi.

Export pour revue avocat — version app : 15 juillet 2026Source dépôt : `web/app/src/content/legal/dpa.ts`

1. Objet et périmètre

Le présent Accord de Traitement des Données (« DPA ») est conclu entre :

Responsable du traitement : {{publisherName}} — {{legalForm}} {{address}} SIREN : {{siren}} (ci-après « le Responsable »)

et chaque sous-traitant listé au Registre des Sous-traitants (Annexe A).

Cet accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles chaque sous-traitant est autorisé à traiter des données personnelles pour le compte du Responsable, conformément à l'article 28 du RGPD.

Champ d'application : tous les traitements de données personnelles des utilisateurs de OnScen (onscen.com) réalisés par un sous-traitant pour le compte du Responsable.

2. Obligations du sous-traitant (art. 28 § 3 RGPD)

Chaque sous-traitant s'engage à :

- Ne traiter les données personnelles que sur instruction documentée du Responsable, y compris en ce qui concerne les transferts de données hors UE.
- Garantir que les personnes autorisées à traiter les données s'engagent à respecter la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale de confidentialité.
- Prendre toutes les mesures requises en vertu de l'article 32 (sécurité du traitement).
- Ne pas recruter un autre sous-traitant sans autorisation écrite préalable du Responsable. En cas de sous-traitance ultérieure autorisée, imposer au nouveau sous-traitant les mêmes obligations de protection des données.

- e) Aider le Responsable à garantir le respect des droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition).
- f) Mettre à la disposition du Responsable toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations, et permettre les audits.
- g) Notifier sans délai le Responsable de toute violation de données personnelles.
- h) Supprimer ou restituer toutes les données personnelles au terme du service.

3. Instructions de traitement

Le Responsable autorise chaque sous-traitant à traiter les données personnelles uniquement dans le cadre des finalités définies dans le Registre des Sous-traitants (Annexe A) et pour la durée de la relation contractuelle.

Toute instruction hors périmètre défini doit faire l'objet d'un avenant écrit.

Finalités autorisées par sous-traitant : • Scaleway SAS : Hébergement et stockage des données de l'application OnScen • Cloudflare, Inc. : Acheminement et protection du trafic réseau vers les serveurs OnScen • Stripe : Traitement des paiements initiés par les utilisateurs de OnScen • Resend : Envoi des e-mails transactionnels déclenchés par les actions utilisateurs • Google (YouTube) : Fourniture de l'API YouTube intégrée dans le service

4. Transferts hors Union européenne

Pour chaque sous-traitant dont le traitement implique un transfert de données hors de l'Espace Économique Européen (EEE), le Responsable s'assure que :

- Des garanties appropriées au sens de l'art. 46 RGPD sont en place (Clauses Contractuelles Types, décision d'adéquation, règles d'entreprise contraignantes).
- Ces garanties sont documentées dans le Registre des Sous-traitants.

Transferts identifiés hors EEE : • Cloudflare (États-Unis) : CCT — [À DOCUMENTER : référence du contrat] • Resend (États-Unis) : CCT — [À DOCUMENTER] • Google/YouTube (États-Unis) : CCT + politiques Google — [À VÉRIFIER]

5. Sécurité des données (art. 32 RGPD)

Chaque sous-traitant met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment :

- Chiffrement des données en transit (TLS/HTTPS) et au repos si applicable • Contrôle d'accès et gestion des identifiants • Plan de reprise d'activité et sauvegardes régulières • Journalisation et détection des incidents • Formation et sensibilisation des personnels

Mesures OnScen (côté Responsable) : ☒ Authentification JWT — sessions courtes ☒ Mots de passe bcrypt — jamais stockés en clair ☒ Floutage des coordonnées GPS côté serveur ☒ HTTPS obligatoire en production ☐ Chiffrement au repos des données sensibles — [À IMPLÉMENTER] ☐ Audit de sécurité externe — [À PLANIFIER]

6. Gestion des violations de données

En cas de violation de données personnelles impliquant les traitements couverts par le présent accord :

Obligations du sous-traitant : • Notifier le Responsable sans délai indu (et dans un délai maximal de 24 h à compter de la découverte, pour permettre au Responsable de respecter son délai de 72 h vis-à-vis de la CNIL). • Fournir toutes les informations disponibles sur la nature de la violation, les catégories de données affectées et les mesures correctives prises.

Obligations du Responsable : • Évaluer si la violation nécessite une notification à la CNIL (art. 33 RGPD). • Si risque élevé pour les personnes, les informer directement (art. 34 RGPD). • Documenter toutes les violations, y compris celles ne nécessitant pas notification.

Contact pour signalement : {{contactEmail}} / {{privacyEmail}}

7. Durée et résiliation

Le présent accord prend effet à la date de signature et reste en vigueur pour la durée de la relation contractuelle avec chaque sous-traitant.

À la résiliation ou l'expiration du contrat avec un sous-traitant : • Le sous-traitant restitue ou détruit toutes les données personnelles traitées pour le compte du Responsable, selon les instructions de ce dernier. • Le sous-traitant confirme par écrit la destruction effective des données.

[À REMPLIR : délai de restitution/destruction convenu par sous-traitant]

8. Annexe A — Registre des Sous-traitants

Voir le fichier app/src/content/legal/dpa.ts → SUBPROCESSORS pour la liste complète et à jour des sous-traitants avec leurs caractéristiques de traitement.

Résumé :

Sous-traitant	Pays	Transfert UE	DPA signé						
Scaleway SAS	France	Non	À signer		Cloudflare, Inc.	USA	Oui (CCT)	À signer	
Stripe Payments Europe, Ltd	Irlande	Partiel (CCT)	À signer		Resend, Inc.	USA	Oui (CCT)	À signer	
Google LLC / YouTube	USA	Oui (CCT)	Non requis						

TODO : Mettre à jour le statut « DPA signé » au fur et à mesure des signatures.

9. Signatures

Pour le Responsable du traitement :

Nom : [À REMPLIR] Fonction : [À REMPLIR] Date : [À REMPLIR] Signature : _____

Note : Ce document est un modèle interne de référence. Les DPA signés avec chaque sous-traitant sont les documents contractuellement contraignants. Ce modèle doit être conservé avec les DPA signés dans le dossier de conformité RGPD de OnScen.